



PUTUSAN

Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Sutrisno Bin Senawi Alm.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 8 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Tambak Gringsing Baru 3 / 8 / 4 RT 14 / RW
03 Pabean Cantikan Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Ekpedisi)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3628/Pid.Sus/2017 /PN SBY tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Sutrisno Bin Senawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tak haka tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Sutrisno Bin Senawi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket plastik klip kecil kecil sabu-sabu sisa pakai dengan berat $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram beserta bungkusnya. (diterima lab. For. Sabu-sabu berat netto 0,004 gram, setelah dipergunakan untuk pemeriksaan lab.for. sabu-sabu habis)
 - Seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,001 gram ;
 - Bong, korek api gas, sedotan dan sekrop ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa jika ternyata ia dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia **terdakwa HERI SUTRISNO Bin SENAWI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan September 2017, bertempat di dalam rumah di jalan Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No.4, Rt.14 Rw.03, Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Sugianto dan saksi Soni Arianto (Anggota Polsek Pakal Surabaya) yang mendapat tugas untuk melakukan pengembangan kasus pencurian yang dilakukan oleh HERU Als JOKO (DPO) alamat Jl. Tambak Gringsing Baru blok 3 Gg.8 No.4 Rt.14, Rw.03, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, namun pada saat dilokasi tidak ditemukan orang yang bernama HERU Als JOKO (DPO) , selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dengan disaksikan oleh terdakwa , pada saat para saksi penangkap melakukan penggeledahan ke dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa **2 (dua) poket plastik klip kecil diduga berisi sisa Narkotika jenis sabu-sabu, seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, bong, korek gas, sedotan dan sekrop**, yang ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya dibawah kasur tempat tidur , pada saat ditanyakan mengenai kepemilikannya terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh terdakwa secara gratis dari adiknya yang bernama Heru Als Joko (DPO) , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pakal Surabaya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 malam hari , yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh adiknya yang bernama Heru Als Joko (DPO), dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri, dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekira pukul.06.00 Wib.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Heru Als Joko (DPO) memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut , karena terdakwa hanya diberikan secara gratis oleh Heru Als Joko (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laoratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 8710/NNF/2017 yang dibuat tanggal 06 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima :

- **9516/2017/NNF berupa** : satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram.
- **9517/2017/NNF berupa** : satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,003 gram.
- **9518/2017/NNF berupa** : satu buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram.
- **9519/2017/NNF berupa** : satu pot plastik berisikan urine 18 ml.

Kesimpulan :

- **9516/2017/NNF dan 9517/2017/NNF** : seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..
- **9518/2017/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **9519/2017/NNF** : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti:

- **9516/2017/NNF s/d 9519/2017/NNF** : tanpa isi dikembalikan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Jl. Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No. 4 RT.14 RW.03 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Heru Als Joko (DPO) ;
- Bahwa saat dilokasi kejadian tidak ditemukan Heru Als Joko (DPO) lalu dilakukan pengeledahan dalam rumah yang disaksikan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga sisa narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabua, bong, korek gas, sedotan dan sekrop ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan di dalam kamar tepatnya dibawah Kasur tempat tidur dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Heru Als Joko (DPO) secara gratis pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 ;
- Bahwa tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan dalam penangapan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
2. Saksi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah adanya perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Jl. Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No. 4 RT.14 RW.03 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya sebelum penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengembangan perkara pencurian yang dilakukan oleh Heru Als Joko (DPO) ;
 - Bahwa saat dilokasi kejadian tidak ditemukan Heru Als Joko (DPO) lalu dilakukan pengeledahan dalam rumah yang disaksikan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga sisa narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabua, bong, korek gas, sedotan dan sekrop ;
 - Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan di dalam kamar tepatnya dibawah Kasur tempat tidur dan barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Heru Als Joko (DPO) secara gratis pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 ;
 - Bahwa tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti (BB ditunjukkan) yang saat itu saksi temukan dalam penangapan ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Jl. Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No. 4 RT.14 RW.03 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
 - Bahwa benar barang bukti (BB yang ditunjukkan) yang saat itu diketemukan saat penangkapan ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga sisa narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabu, bong, korek gas, sedotan dan sekrop ;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yaitu dibawah Kasur tempat tidur ;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya pernah memakainya ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara gratis dari adiknya bernama Heru Als Joko (DPO) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Heru Als Joko (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut dalam berita acara pemeriksaan sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau perbuatan tersebut dilarang ;
 - Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Jl. Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No. 4 RT.14 RW,03 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;
- Bahwa benar barang bukti (BB yang ditunjukkan) yang saat itu diketemukan saat penangkapan ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga sisa narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabu, bong, korek gas, sedotan dan sekrop ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yaitu dibawah Kasur tempat tidur ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya pernah memakainya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara gratis dari adiknya bernama Heru Als Joko (DPO) ;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 8710/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 9516/2017/NNF dan 9517/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, Nomor 9518/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, Nomor 9519/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mengaku bernama Heri Sutrisno Bin Senawi Alm yang mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta membenarkan dakwaan Penuntut Umum, hal ini menunjukkan Terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, serta membenarkan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif maka Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa si pelaku tidak ada hak untuk itu, sedangkan “melawan hukum” adalah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup salah satu diantara “tanpa hak” ataupun “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa demikian pula unsur ini, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata “atau”, maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja, yaitu memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 8710/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 9516/2017/NNF dan 9517/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, Nomor 9518/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009, Nomor 9519/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Jl. Tambak Gringsing Baru Blok 3 Gang 8 No. 4 RT.14 RW,03 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik klip kecil diduga sisa narkoba jenis sabu, seperangkat alat hisap terdiri dari pipet kaca yang masih ada sisa sabu, bong, korek gas, sedotan dan sekrop, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa yaitu dibawah Kasur tempat tidur ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas diperoleh dari Terdakwa dengan cara gratis dari adiknya bernama Heru Als Joko (DPO) yang rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tahu kalau

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilarang serta kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu-sabu (metamfetamina) sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap, bahwa untuk menguasai narkoba, tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga menguasai narkoba oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa selain tidak ada ijin, Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan serta narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut dan juga dijatuhi denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.Menyatakan Terdakwa Heri Sutrisno Bin Senawi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket plastic klip kecil sabu-sabu sisa pakai dengan berat $\pm 0,6$ (nol koma enam) gram beserta bungkusnya (diterima lab.for sabu-sabu berat netto 0,004 gram, setelah dpergunakan untuk pemeriksaan lab.for sabu-sabu habis) ;

- Seperangkat alat hisap yang terdiri dari pipet kaca yang ada sisa sabu-sabu dengan berat netto 0,001 gram ;

- Bong, korek api gas, sedotan dan sekrop ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, 22 Januari 2018, oleh kami, Sifa'urosidin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, FX Hanung Dwi Wibowo, S.H.,M.H. dan Agus Hamzah, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Katrin Sunita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FX Hanung Dwi Wibowo, S.H.,M.H.

Sifa'urosidin, S.H.,M.H.

Agus Hamzah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3628/Pid.Sus/2017/PN SBY